



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1852/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio
dell'avv. NANNI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore
avv. NANNI NICOLA

ATTORE

contro

Controparte_1

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, *Controparte_1* affinché fosse dichiarato risolto il contratto di fornitura stipulato tra le parti nell'ottobre 2021 per grave inadempimento della convenuta e la stessa fosse condannata al risarcimento del procurato danno.

In particolare allegava l'attrice di essere una tra le principali associazioni sportive di ginnastica a livello nazionale con oltre 500 associati.

Affermava l'attrice che in vista degli eventi che si sarebbero svolti nella primavera 2022 (Campionati Gold allieve serie A e serie C; Campionato Regionale di serie *Org_1* in programma il 26-27 marzo a Roma; Campionato Nazionale *Org_2* in programma ad Osimo nei giorni 23 aprile-1 maggio 2022) si era rivolta alla ditta individuale *CP_1* di *Controparte_1* per commissionarle la fornitura dei nuovi body che le atlete avrebbero dovuto indossare nel corso delle manifestazioni.

Adduceva l'attrice che l'ordine riguardava n. 48 body gold (di cui 8 offerti dalla *CP_1* a titolo gratuito) al prezzo di € 170,00 ciascuno e n. 94 body silver al prezzo di € 110,00 ciascuno.

Affermava l'attrice di avere versato su richiesta della *CP_1* un acconto di € 7.367,00.

Rilevava l'attrice che peraltro, nonostante le plurime assicurazioni della *CP_1* entro gli eventi prefissati della primavera 2022 non veniva consegnato neppure un body silver e solamente 25 body gold di cui 2 palesemente errati.

Rilevava l'attrice come il contratto di fornitura dovesse essere dichiarato risolto per grave inadempimento della convenuta e la stessa dovesse essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato pari ad € 4.815,00 oltre al danno non patrimoniale, quantificato in € 2.500,00, per lesione all'immagine della associazione sportiva di cui ben 100 allieve erano state costrette a partecipare a due manifestazioni sportive senza i nuovi capi di abbigliamento su cui le stesse facevano affidamento.

Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta ed il Giudice ne dichiarava la contumacia.

La causa, istruita mediante l'assunzione di prova per testi, veniva trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza del 13.12.23,

Orbene come risulta dalla corrispondenza WhatsApp prodotta in atti tra [...] e

Parte_1 e Controparte_1 nell'ottobre 2021 veniva concluso un contratto di fornitura avente ad oggetto 48 body gold al prezzo di € 170,00 ciascuno (di cui 8 in omaggio) e di 94 body silver al prezzo di € 110,00 ciascuno (cfr. doc. 1 e 8 fasc. attoreo e mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale sul punto).

La committente versava su richiesta della CP_1 acconto di complessivi € 7.365,00 (doc. 2/7 fasc. attoreo e mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale sul punto).

La fornitura di tutta la merce doveva avvenire entro il 25 marzo 2022 per consentire alle iscritte alla ASD di partecipare con i nuovi body alle gare nazionali in programma in marzo e aprile 2022 (cfr. conversazioni Whats App, escussione testimoni e mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale sul punto).

La convenuta, nonostante i reiterati solleciti della committenza, nel termine concordato consegnava solamente 25 body gold di cui 2 errati e restituiti mentre nessun body silver veniva consegnato (cfr corrispondenza WhatsApp, doc 9/13 e mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale sul punto).

Evidente appare il grave inadempimento della CP_1 alla propria obbligazione contrattuale, tale da comportare la risoluzione dello stesso.

Alla risoluzione del contratto consegue la condanna della CP_1 al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla Parte .

In particolare quanto al danno patrimoniale esso ammonta alla differenza tra quanto effettivamente versato ed il prezzo pattuito per i body gold effettivamente consegnati (detratti gli 8 omaggio ed i 2 errati) pari ad € 4.810,00.

Quanto al danno non patrimoniale per lesione all'immagine della *Parte* nei confronti delle allieve e delle loro famiglie si osserva come effettivamente dalle testimonianze acquisite sia emerso come il comportamento della *CP_1* abbia leso la credibilità della associazione sportiva inducendo le allieve ed i loro genitori a dubitare della serietà professionale e delle capacità organizzative della associazione stessa.

A tale titolo viene equitativamente liquidata la somma di € 2.500,00.

Conseguentemente *Controparte_1* dovrà essere condannata a pagare in favore di parte attrice la somma di € 4.818, 00 oltre interessi legali decorrenti dall'ottobre 2021 al saldo e la somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1852/2022 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita così decide;

- dichiara risolto il contratto di fornitura stipulato tra *Parte_1* [...] e *Controparte_1* in ottobre 2022 per grave inadempimento di *Controparte_1* ;
- condanna *Controparte_1* a pagare in favore di *Parte_1* [...] la somma di € 4.818, 00 oltre interessi legali decorrenti dall'ottobre 2021 al saldo e la somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna *Controparte_1* a rifondere in favore di *Parte_1* [...] le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso, € 264,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 11 marzo 2024

Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini